

공정거래위원회 업무에 관한 적극행정과 소극행정의 구분

<적극적으로 업무를 처리하였으나 목표했던 성과는 달성하지 못한 경우> 적극성¹⁾ ① 통상적 수준 이상의 노력을 투입하거나 고도의 전문성 또는 창의성을 발휘하여 고난이도의 사건을 처리했으나 그 과정에서 절차 미준수 등 문제가 발생한 경우 ② 일반 난이도의 사건을 통상적인 수준을 초과하여 다수 처리하는 과정에서 일부 절차 미준수 또는 민원인과의 분쟁 등이 발생한 경우 ③ 단독으로 해결하기 어려운 문제를 해결하기 위해 타부처(부서)와 여러차례 협의를 진행하였으나 원활히 해결되지 못한 경우 ④ 기타 관행이나 관습을 벗어나 전문성 또는 창의성을 발휘하여 업무를 처리하였으나 당초 목표한 성과를 달성하지 못한 경우	<적극적 업무처리를 통해 우수한 성과를 달성한 경우> ① 통상적 수준 이상의 노력을 투입하거나 고도의 전문성 또는 창의성을 발휘하여 고난이도의 사건을 처리하고 그에 따른 성과가 뛰어난 경우 ② 일반 난이도의 사건이지만 통상적 수준을 초과하는 정도로 다수의 사건을 처리하고 그에 따른 성과가 뛰어난 경우 ③ 단독으로 해결하기 어려운 문제를 통상적 수준 이상의 노력을 통해 타부처(부서)와 협업하여 해결하고 그에 따른 성과가 뛰어난 경우 ④ 기타 관행이나 관습을 벗어나 전문성과 창의성을 발휘하여 업무를 처리하고 그에 따른 성과가 뛰어난 경우
<부작위 또는 직무태만 등 소극적으로 업무를 처리하는 경우> ① 문제해결을 위해 노력하지 않고, 적당히 형식만 갖추어 부실하게 처리하는 경우 ② 합리적인 이유없이 주어진 업무를 게을리하거나 불이행하는 경우 ③ 법령이나 지침 등의 변화에도 불구하고 과거 규정에 따라 업무를 처리하거나 기존의 불합리한 업무관행을 그대로 답습하는 경우 ④ 권한을 이용하여 부당하게 업무를 처리하거나 국민의 편익이 아닌 자신의 조직이나 이익만을 중시하여 자의적으로 업무를 처리하는 경우	<적극적으로 업무를 처리하지는 않았으나 효과성²⁾ 업무 처리를 통해 일정한 성과를 달성한 경우> ① 일반 난이도의 사건을 통상적인 노력을 통해 처리하고 그에 따른 성과를 달성한 경우 ② 주어진 업무로서 주기적 또는 반복적으로 발생하는 업무를 처리하고 그에 따른 성과를 달성한 경우 ③ 기타 일상적 업무를 선례나 관행에 따라 처리하고 그에 따른 성과를 달성한 경우

※ 상기 내용은 공정거래위원회의 주요 업무를 기반으로 적극행정 또는 소극행정에 해당하는 경우를 예시적으로 열거한 것임. 실제 업무처리 사례가 적극행정에 해당하는지 소극행정에 해당하는지 여부는 구체적이고 개별적인 상황을 종합적으로 고려하여 판단해야 함.

1) 적극성 : 통상적인 수준 이상의 노력을 투입하거나 고도의 전문성 또는 창의성을 기반으로 업무를 처리하는 정도
 2) 효과성 : 업무처리를 통해 국민의 편익을 증진하거나 공익에 기여한 정도